

감사결과 처분요구서

- 법원판결에 따른 특정감사 -

2025. 08.



감 사 실
[기 술 감 사 부]

한국농어촌공사 감사

[통 보] 요구

제 목 건설공사 안전관리 업무 소홀

해 당 부 서 읍읍읍읍본부 남남남남지사

조 치 부 서 △△△△△△처

내 용

1. 업무개요

읍읍읍읍본부 남남남남지사(이하 “남남남남지사”라 한다)에서는 농산어촌지역 주민의 소득과 기초생활수준을 높이고 정주여건 개선을 통하여 농산어촌의 인구 유지 및 지역별 특화 발전을 도모하기 위해 [표 1]과 같이 □□면 농촌중심지 활성화사업(이하 “□□면”이라 한다)을 2020. 7. 14.부터 추진하여 2022. 12. 30. 준공하였고 주요 공사계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

지사명	권역명	사업명	면적 (ha)	사업내용	총사업비 (백만원)
동동동동	□□면	농촌중심지 활성화사업	5,846	- □□문화융합센터 A=754㎡ - 게이트볼장 1개소, 태양광시설 19.1kW - □□시장 리모델링 A=225㎡ - 옥회화장실 리모델링 A=34㎡ - 청년회관 리모델링 A=79㎡ - 시장 테테마거리 조성 L=202m - 보행로 조성 L=616m	5,247

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	공사명	공사계약			비고
		계약상대자 (대표자)	계약기간	계약금액 (천 원)	
○○○○	□□면 농촌중심지활성화사업 토목건축공사	(주)△△종합건설 (심▷▷)	2020.07.14. ~ 2022.12.30.	2,501,499	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 □□면에서는 보행로 조성공사 구간에서 경계석 옆 아스콘 재포장이 이루어지지 않은 구간에 마을주민이 보행 중 넘어지는 사고¹⁾가 발생하였고

공사감독원은 피해자로부터 해당 안전사고에 따른 업무상 과실로 고소당하여 법원으로부터 벌금 50만원을 선고받아 납부하였다.

2. 판단근거

「산업안전보건법」 제38조(안전조치)에 따르면 사업주는 설비에 의한 위험, 굴착, 조작, 운반 등 작업을 할 때 위험으로 인한 예방 조치를 취하여야 하고

같은 법 시행령 제15조(관리감독자의 업무)에 따르면 관리감독자는 지휘·감독 하는 작업과 관련된 설비등의 안전 유무를 확인하여야 하고 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대하여 확인·감독하여야 한다고 규정하고 있다.

公社 「공사감독 업무지침」 제8조(감독원의 근무수칙)에 따르면 감독원은 공정 계획에 따라 공사를 추진하고 공사 현장의 시공 사항을 확인·감독하고 부실공사가 발생하지 않도록 조치하여야 하며 시설물의 안전에 위험이 예상되는 경우에는 먼저 적절한 조치를 취한 후 소관부서장에게 보고하여야 하고

같은 지침 제35조(안전관리)에 따르면 감독원은 시공자가 안전관리계획에 따라 안전에 관한 업무를 수행하는지 확인하여야 한다고 규정하고 있다.

1) 2022.12.16.(화) 오전 10시, △△시 ◇◇로 1074-1 ○○컴퓨터세탁소 앞 보도블럭 공사 현장에서 발생하였고 피해자(오▷▷, 85세)는 전치 8주의 상해를 입음

따라서 □□□□지사에서는 □□면 사업을 추진하면서 공사를 완료하지 않은 구간에는 안전사고 예방을 위한 안전시설의 설치 여부를 확인하고 설치를 하지 않은 경우에는 시정을 지시하는 등 필요한 조치를 하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□□□지사에서는 2022. 12. 16. 10:00경 □□파출소에서부터 같은 면 행정복지센터 구간의 보도블럭 교체공사를 하면서 ◇◇시 ○○로 1074-1 ☆☆ 컴퓨터세탁소 앞 차도와 보도 경계석 사이 홈(넓이 15cm, 깊이 6cm)을 메우지 아니하여 요철이 발생하게 하였고

[그림 1] 안전사고 발생 전후 현장전경



자료: 부서 제출자료 재구성

이러한 경우에는 위 보도블럭 공사는 진행중이므로 공사현장의 안전관리 등을 총괄하는 책임자(시공사 현장대리인)와 공사의 안전관리 등을 지도·감독하는 자(공사감독원)은 보행자 통행에 대비하여 해당 공사현장에 안전 관리자를 상주시키거나 공사 구간임을 안내하는 표지판, 라바콘 설치 등의 안전사고를 예방하기 위한 조치를 하여야 함에도 이를 소홀히 한 사실이 있다.

그 결과 2022. 12. 16. 위 장소를 보행보조용 의자차를 끌고 통행하던 피해자 오△△(여, 85세)은 위와 같은 홈에 걸려 넘어지는 안전사고를 당하여 8주간의

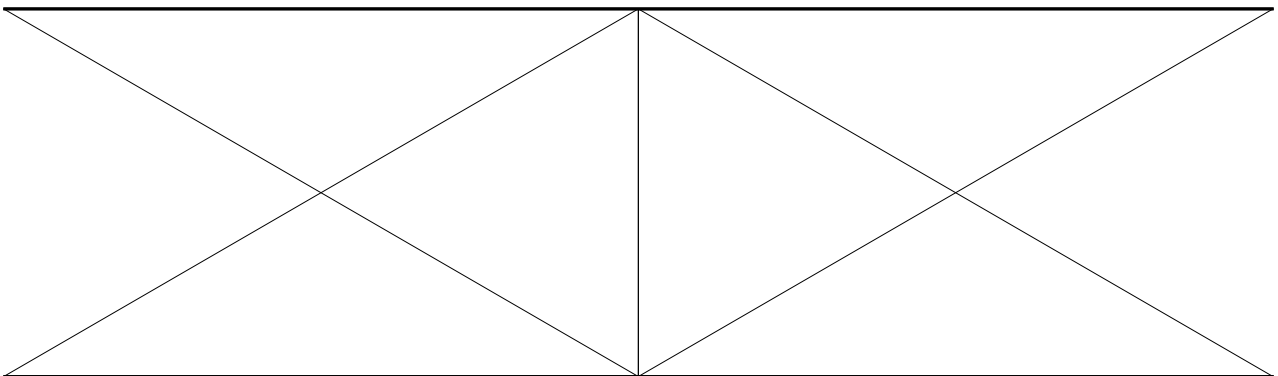
치료가 필요한 우측 대퇴골 전자간부 골절 등의 상해를 입었고

시공사 현장대리인과 공사감독원은 피해자로부터 현장 안전관리 소홀에 따른 업무상 과실치상으로 고소당하여 ▽▽지방법원 ◇◇지원에서 각각 벌금 200만원(2023. 12. 22.)과 벌금 50만원(2024. 5. 7.)을 선고받아 납부한 사실이 있었다.

다만 [갑갑갑갑]지사에서는 해당 구간은 다수의 주민이 ◇◇◇는 보행도로로 장기간 통제하였을 경우 인도가 아닌 차도로 보행하여 더 큰 안전사고가 우려되어 불가피하게 공사 완료 전 통행을 하도록 하였는데

공사감독원이 사고 발생 이전인 2022. 12. 7. 현장 점검에서 차도와 보도 경계석 사이 흙을 발견하고 시공사 현장대리인에게 현장에서 즉시 조치하도록 지시하였으나 현장대리인은 공사감독원의 지시²⁾를 이행하지 않았다.

[그림 2] 공사감독일지 및 법원 판결문

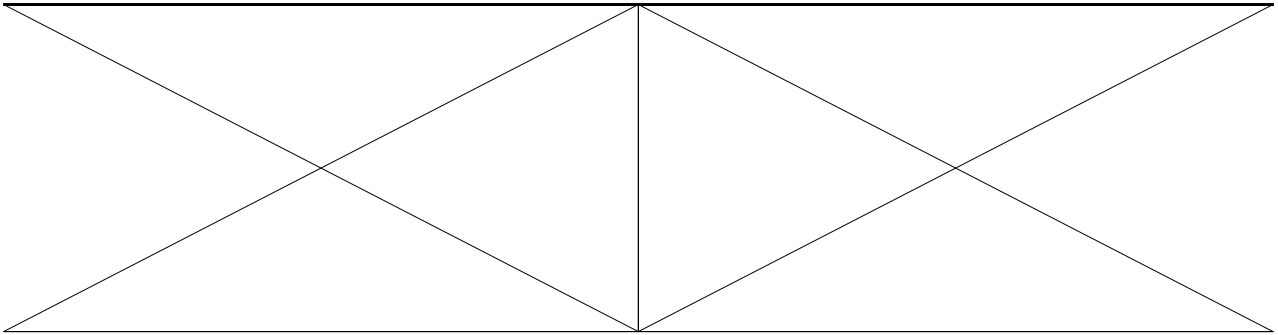


자료: 부서 제출자료 및 법원 판결문 일부 발췌

또한 수시 위험성평가를 실시하여 공사현장의 위험요소를 사전에 파악하고 방지대책을 수립하는 등 안전사고 예방을 위해 노력하였으며 공사구간에 공사안내판, 현수막, 라바콘을 설치하고 신호수를 배치하여 공사 현장임을 인식할 수 있도록 조치한 사실이 있다.

2) 공사감독일지(2022. 12. 7.)와 법원 판결문중 양형의 이유

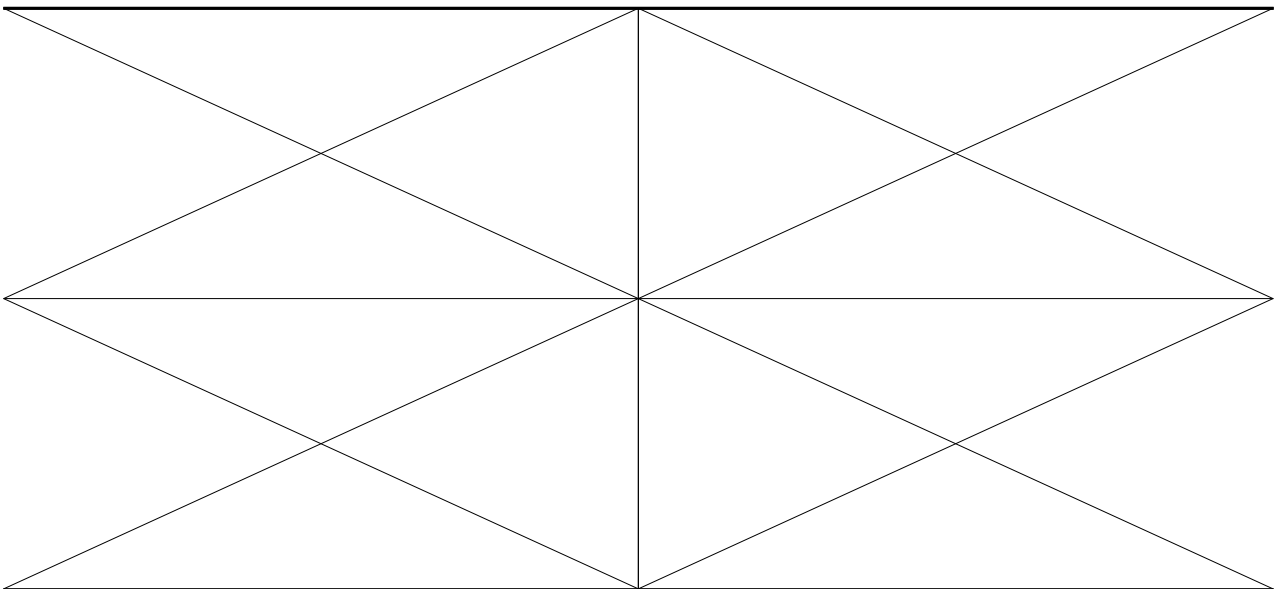
[그림 3] 수시 위험성평가(2022. 12. 3., 2022. 12. 9.)



자료: 부서 제출자료 재구성

그리고 발생한 안전사고에 대하여 피해자와 원만하게 합의할 수 있도록 시공사에 조치를 요청³⁾하였으며 지속적 협의⁴⁾를 통해 피해자를 위로하고 원만한 해결을 위하여 노력하였다.

[그림 4] 공사현장 안전시설물 설치 현황



자료: 부서 제출자료 재구성

위 감사 결과를 종합해 볼 때 공사감독원이 현장 안전조치 감독 미흡으로 인해 법원으로부터 벌금 50만원을 선고받아 납부한 사실에 대한 책임을 물어 인사 처분을 검토·요구하여야 하나

3) 「□□면 농촌중심지활성화사업 민원사항 알림 및 조치요청」 (농어촌사업-66(2023.01.06.)호.

4) 1차 유선(2022.12.17), 2차 유선(2022.12.20.), 3차 유선(2022.12.26.), 4차 유선(2022.12.30.), 4차 대면(2023.2.2.)

공사감독원은 업무분장 확인 결과 다수 지구⁵⁾의 공사감독으로 임명되어 순환 상주⁶⁾ 형태로 현장관리를 실시하여 2022. 12. 7. 사고 발생지점 안전조치 지시에 대하여 이행 여부를 2022. 12. 16.(사고발생일)까지 확인하는데 어려움이 있었고

보행자 통행이 많은 면소재지 공사현장에서 사고 발생 이전까지 안전관리를 위한 활동(안전관리계획서 승인, 위험성평가, 현장 안전 지시, 안전시설물 설치 확인 등)을 지속적으로 실시하였으며 사고발생 이후에는 피해자와 원만하게 합의될 수 있도록 노력한 사항을 종합적으로 고려해 볼 때 공사현장에서 성실히 감독 업무를 수행한 직원에 대하여 인사처분보다는 구두경고하는 것이 합리적이라고 판단된다.

한편 △△△△△△처에는 읍면 소재지에서 시행하는 지역개발 사업과 관련하여 공사가 완료되지 않은 구간에 안전시설물 미설치에 따른 안전사고와 그로 인한 법적 소송에 대하여 사업 시행부서에 해당 사례 전파를 통보함이 타당하다고 판단된다.

3. 관련부서(관련자) 의견

▣▣▣▣지사에서는 □□면을 시행하면서 추진위원회를 주기적으로 개최하고 주민 요구사항을 적기 반영하여 사업을 추진하였고 보행로 공사 시 안전시설물(편도 308m 구간내 공사안내판 4개소, 현수막 3개소, 라바콘 종방향 전구간)을 설치하였으나 해당 안전사고 발생 구간에는 주민들의 통행 및 차량 주정차 등 주역주민 안전 및 편의를 위해 마감공사(아스콘 덧씌우기) 전 현장 통제를 실시

5) 공감사무소 설치 3지구, 설계지구 4지구 등 7지구 업무 겸직

6) 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제120조 제1호에서는 현장 상주가 원칙이나 복수공사의 공사감독자로 임명될 경우 순환 상주가 가능하다고 규정함

하지 않았고 해당 위치를 통제하였다면 마을주민은 차도를 ◇◇◇여 통행하는 등 더 큰 사고의 위험이 있었다는 의견을 제시하였다.

또한 남남남남지사에서는 시공사에 대하여 교육과 점검을 통해 안전관리 계획 이행, 위험성평가, 안전시설물 설치 등 안전관리를 철저히 하도록 하였고

공사감독원의 경우 사고 당시 총 7지구(시행 3, 설계 4)를 검직하여 성실히 업무를 수행하였음에도 불가피한 상황에서 안전사고가 발생하였고 향후 이와 유사한 사례로 성실히 업무를 수행한 직원이 불이익을 받지 않도록 법률적 지원 강화 및 적절한 인력배치를 위한 公社 차원 대책이 필요하다는 의견을 제시하였다.

4. 감사인 : 3급 ▽▽▽, ◇◇◇

5. 조치할 사항 : 통보

사장(△△△△△△처장)은 읍면 소재지에서 시행하는 지역개발 사업과 관련하여 공사가 완료되지 않은 구간에 안전시설물 미설치에 따른 안전사고와 그로 인한 법적 소송에 대하여 사업 시행부서에 해당 사례를 전파하시기 바랍니다. (통보)